REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, al termine della discussione orale svoltasi, ai sensi dell'art. 281*sexies c*.p.c., udite le conclusioni delle parti presenti, all'udienza del giorno 13 dicembre 2022 ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n **10653** del Ruolo Generale per l'anno **2022**

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in *Pt_1* Via Maria Barbara Tosatti 26 presso lo studio degli Avv.ti Massimo Cirilli e Francesco Palermo come da procura in atti

OPPONENTE

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliato in *Pt_1* Via Pianoro 46/C presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Rubechini come da procura in atti.

OPPOSTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*** * * * * * ***

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_2* nella qualità di ex amministratrice del *Organizzazione_1* in *CP_1* ha avanzato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1645/2022 (n. r.g. 1304/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 27.1.2022, notificato in data 28.1.2022, con cui il quale le è stata ingiunta l'immediata consegna al *Organizzazione_1* *[...]* in *CP_1* del "registro di contabilità" per il periodo 01/01/2021 - 28/06/2021.

Ha eccepito l'opponente in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere l'ingiunzione essendo competente il Tribunale di Civitavecchia sulla considerazione che la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo ove

trovasi, non già l'ufficio dell'amministratore, ma l'immobile condominiale ex art. 23 c.pc. essendo quest'ultimo foro speciale prevalente rispetto al foro generale. Ha, altresì, indicato che, in ogni caso ai sensi dell'art. 1182 c.c., la consegna di una "cosa certa e determinata" deve essere adempiuta nel luogo in cui la stessa si trovava quando l'obbligazione è sorta (e, dunque, sempre presso il Condominio sito nel comune di CP_1) nonché, ai sensi dell'art. 1713 c.c., il mandatario deve rimettere al mandante, ovvero al Condominio opposto, il conto del suo operato e tutto quanto ricevuto a causa del mandato (radicandosi pertanto, anche in questo caso la competenza decidere sull'ingiunzione di pagamento, nel Tribunale di Civitavecchia).

Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'ingiunzione in quanto priva dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. non avendo parte opposta fornito la prova dell'esistenza del documento prima del deposito del ricorso trattandosi di documentazione predisposta dall'amministratore nell'esercizio del suo mandato che, al più, qualora non predisposta, potrebbe legittimare un'azione di responsabilità gestoria e non tramutarsi in una ingiunzione di un "facere" non prevista nè consentita dall'art. 633 c.p.c. e ss.. Pertanto, ha assunto parte opponente che la mancata redazione/o elaborazione di tale documento non giustifica l'azione monitoria intrapresa la cui domanda è da ritenere inammissibile. Ha concluso chiedendo: *"Piaccia all' Ill.mo TRIBUNALE ADITO, contrariis rejectis: 1. Preliminarmente sospendere la concessa provvisoria esecuzione anche inaudita altera parte; 2. In via preliminare SOSPENDERE INAUDITA ALTERA PARTE LA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO OPPOSTO, E NEL MERITO: 3. accertare i fatti per cui è causa e, per effetto; 4. Accogliere la presente opposizione per tutti i suesposti motivi e, per l'ulteriore effetto revocare il decreto opposto e per l'effetto; 5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre rimborso spese generali CPA e IVA come per legge da attribuirsi ai sottoscritti PROCURATORI* Parte_3

Si è costituito il Organizzazione_1 in CP_1 contestando la fondatezza delle eccezioni e deduzioni dell'opponente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Ha precisato l'opposto, in ordine alla preliminare eccezione di incompetenza per territorio, che essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, esso agisce in campo sostanziale e processuale attraverso l'amministratore. Pertanto, non avendo il Org_1 una sede in senso tecnico, il suo domicilio coincide con quello dell'amministratore che lo rappresenta che nella specie si trova a Pt_1 avendo l'attuale amministratore Parte_4 domicilio in Pt_1 inoltre parte opposta ha dedotto che essendo il condominio assimilabile ad un consumatore ad esso si applicherebbe l'art. 66 bis del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), per cui "la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore", e quindi sempre in Pt_1 ove il Condominio opposto è domiciliato (presso

lo Parte_4 . In ogni caso, dichiarava di aderire all'indicazione del giudice competente fatta dall'opponente.

Nel merito, l'opposto Org_1 ha contestato le motivazioni dell'opposizione ponendo rilievo sul fatto che l'ingiunzione trae il suo fondamento sull'art 1130, co. 1, n. 7 c.c. in base al quale l'amministratore ha l'obbligo di tenuta del registro di contabilità e, pertanto, ai sensi dell'art. 1129, comma 8, c.c., alla cessazione dell'incarico, è obbligato a consegnare tutta la documentazione in suo possesso relativa al Org_1 e ai singoli condomini.

Ha concluso così chiedendo di " - *rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale, confermando la competenza del Tribunale adito; - confermare l'esecutorietà dell'ingiunzione, mancando i gravi motivi in grado di giustificarne la sospensione richiesta da controparte; - rigettare l'opposizione spiegata perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, onorari, competenze, oltre accessori come per legge."*

Alla prima udienza di comparizione delle parti è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la questione di rito assorbente per la definizione della controversia, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti del termine per il deposito di note conclusive. Discussa la causa all'udienza del 13 dicembre 2022, la stessa è decisa ed allegata al verbale di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

*** * * * * * ***

In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma nella fase monitoria in favore di quello di Civitavecchia (foro esclusivo ex art. 23 c.p.c.) sollevata tempestivamente dall'opponente nel proprio atto di citazione, correttamente proposto innanzi a questo giudice (ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il D.I., la cui competenza per la fase di opposizione ha carattere funzionale ed inderogabile ai sensi dell'art. 645 c.p.c. - cfr. Cass 21.11.2006, n. 24743; in senso conforme già Cass. 2.02.2004 n. 1812; Cass. 17.06.2002 n. 8702).

L'eccezione è fondata e va accolta.

Invero, si osserva che l'art. 23 c.p.c. introduce un foro speciale esclusivo (ancorché non inderogabile) per le controversie tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, vale a dire l'immobile condominiale.

A tal proposito occorre osservare che secondo l'interpretazione fornita da lla Suprema Corte a SS.UU. con la sentenza n. 20076/2006, il *forum rei sitae* di cui all'art. 23 c.p.c. trova applicazione nei casi in cui sia l'attore sia il convenuto abbiano la qualità di condomino in relazione ai "beni comuni" o alla "maggior parte di essi" che si trovino nel luogo ove va incardinato il giudizio, ovvero nelle controversie che insorgano tra l'amministratore del

Org_1 ed il singolo condomino in ordine all'attività di gestione della cosa comune (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 20076 del 18/09/2006: "*Presupposto per l'applicabilità della stessa (norma) è, ovviamente, che sia l'attore sia il convenuto abbiano la qualità di condomino in relazione ai "beni comuni" o alla "maggior parte di essi" che si trovino nel luogo ove va incardinato il giudizio; non di meno, sempre per la giurisprudenza prevalente, anche le controversie che insorgono tra l'amministratore del condominio ed il singolo condomino in ordine all'attività di gestione della cosa comune e, particolarmente, alla riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino in ragione della sua partecipazione alla comunione, vanno considerate alla stregua delle liti tra condomini e, quindi, regolate, quanto all'individuazione della competenza per territorio del giudice destinato a conoscerne, dalla disposizione dell'art. 23 c.p.c. (oltre alla già richiamata, Cass. 5.11.04 n. 2172, 20.8.02 n. 12274, 1.3.94 n. 2026, 16.8.93 n. 8734, 24.8.92 n. 9828).*). Riguardo a tale competenza, la previsione del foro esclusivo per la cause fra condomini (applicabile, come detto, anche a quelle tra condominio e condomini e tra il condomino e l'amministratore) è giustificata dalla mancanza e dall'estrema variabilità della sede del Condominio che non consente di individuare con regole certe la competenza a decidere delle relative controversie.

Invero, se da un lato la regola del domicilio dell'amministratore p.t. (seguita da parte opposta) è giustificata per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali, stante la necessità di assicurare la conoscibilità degli atti da parte del Org_1 (che è puro ente di gestione), tale regola però non può giustificarsi in ordine alla competenza che, viceversa, necessita di criteri di individuazione certi e predeterminati.

Aggiungasi che la previsione, nella stessa norma e con analoghi criteri, del foro per le cause societarie, per lo più di natura obbligatoria, lascia intendere che si sia inteso soltanto devolvere allo stesso giudice cause altrimenti proponibili innanzi a più fori concorrenti.

Del resto, anche le controversie che, come nella specie, sorgono tra Org_1 ed amministratore e che attengono la gestione del condominio (tale è la richiesta avanzata dal condominio nel monitorio diretta ad ottenere la consegna di documenti riferiti alla precedente gestione) costituiscono pur sempre liti tra condomini, soggette, quanto alla competenza territoriale, all'art. 23 c.pc. posto che, in ragione di tale qualificazione, l'amministratore agisce pur sempre quale mandatario ed in rappresentanza dei singoli condomini.

Da ultimo, non può essere seguita, la tesi del condominio opposto in base alla quale, sul presupposto che il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, va applicata la disciplina speciale, prevalente ed esclusiva riservata ai consumatori di cui all'art. 66 bis del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), per il quale "*la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore*", e quindi in Pt_1 ove si trova l'ufficio dell'attuale amministratore (Parte_4 .

Invero, tale foro esclusivo ed inderogabile attiene ai rapporti con i terzi estranei al condominio (ad esempio, i fornitori o i professionisti esterni) e, dunque, la disciplina riservata ai consumatori trova applicazione nelle situazioni in cui l'amministratore, come rappresentante dei condomini, conclude contratti con professionisti per conto dell'intero gruppo dei condomini, mentre nella specie la vertenza attiene ai rapporto gestorio interno tra amministratore e condominio (e/o singoli condomini) e, dunque, la materia strettamente condominiale per la quale va applicato l'art. 23 c.pc..

In conclusione, rilevato che il Condominio opposto si trova a *Controparte_1* Isola Sacra, alla *Organizzazione_1* va rilevata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Civitavecchia.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta con conseguente declaratoria di nullità del decreto opposto ed assorbimento di ogni ulteriore questione (processuale così come di merito) sollevata dalle parti.

In tale contesto si pone in rilievo che, laddove la questione di competenza venga posta nell'ambito di un giudizio di opposizione ad ingiunzione, la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione impedisce l'operatività del meccanismo di trasmigrazione del processo previsto dall'art. 38 co. 2 c.p.c., dovendo in ogni caso il giudice dell'opposizione, nell'esercizio di tale competenza, provvedere nel caso in esame con sentenza, dichiarando la nullità del provvedimento monitorio per incompetenza del giudice emittente prima di rimettere le parti dinanzi al giudice competente sulla controversia. (Cassazione civile, n. 14594 del 21.08.2012).

In considerazione della novità e peculiarità della questione trattata, tenuto conto anche dell'adesione dell'opposto all'indicazione del giudice competente fatta dall'opponente, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accoglie l'opposizione e, dichiarata l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale di Civitavecchia, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1645/2022 emesso dal Tribunale civile di Roma il 27.1.2022 (r.g. n. 1304/2022);

compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma il 13 dicembre 2022, all'esito della camera di consiglio alle ore 16:20.

La sentenza è allegata al verbale di causa.

IL GIUDICE

Maria Grazia Berti